

MANUAL COMERCIAL
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL
CASER RC PRO

Este documento es propiedad de CASER, y su contenido es confidencial. Este documento no puede ser reproducido, en su totalidad o parcialmente, ni mostrado a otros, ni utilizado para otros propósitos que los que han originado su entrega, sin el previo permiso escrito de CASER. En el caso de ser entregado en virtud de un contrato, su utilización estará limitada a lo expresamente autorizado en dicho contrato. CASER no podrá ser considerada responsable de eventuales errores u omisiones en la edición del documento.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	3
3. COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO.....	3
4. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL	3
4.1. Definición y naturaleza jurídica	3
4.2. Los elementos de la Responsabilidad Civil	4
4.3. Los límites de indemnización	5
4.4. Las coberturas de la póliza	5
4.5. Franquicia	8
4.6. Delimitación temporal	8
4.7. Delimitación geográfica	9
5. ESTRUCTURA DEL PRODUCTO	9
5.1. Protocolos	9
5.2. Tipos de pólizas	9
5.3. Nomenclator de actividades	9
5.4. Límites	9
5.5. Coberturas Obligatorias	10
5.6. Coberturas Opcionales	10
6. NORMAS DE CONTRATACIÓN	11
6.1. Riesgos de aceptación automática	11
6.2. Riesgos de aceptación condicionada	11
6.3. Riesgos excluidos	11
7. UTILIDADES DE LA WEB DEL MEDIADOR	11
7.1. Acceso Web	12
7.2. Captura de datos del Tomador / Asegurado	12
7.3. Control del CIF / NIF del Asegurado	13
7.4. Simulación / Contratación	13
7.5. Selección de riesgos	13
7.6. Proceso de tarificación	14
7.7. Descuentos	15
7.8. Recuperar proyectos	15
7.9. Duplicados	16
7.10. Anulaciones	16
7.11. Consulta	16
7.12. Suplementos	16
8. FORMAS DE PAGO	16
9. IMPUESTOS LEGALMENTE REPERCUTIBLES.....	16
10. ENVIO DE DOCUMENTACIÓN Y FIRMA DIGITAL	16
11. REGULARIZACIÓN.....	17
12. REVALORIZACIÓN.....	18
13. ANEXOS	18

MANUAL COMERCIAL

CASER RC PRO

TSG-4332-MAN02/RCG

1. INTRODUCCIÓN

Con **CASER RC PRO**, hemos desarrollado un nuevo producto de Responsabilidad Civil General, más completo y competitivo con el que pretendemos optimizar las coberturas y límites contratables a través del Portal del Mediador, con multitarificación de la oferta modular y flexible en un único proceso de cotización, así como la inclusión de nuevos servicios, que da respuesta a las necesidades actuales del mercado.

Esto nos permitirá:

- Flexibilizar y personalizar la oferta a nuestros clientes.
- Ganar en competitividad e innovación, mejorando nuestro posicionamiento frente a la competencia, siendo un valor añadido para los mediadores ya que podrán obtener tres ofertas pretarifadas, introduciendo una única vez los datos del riesgo.
- Suscripción y gestión automatizada, además de permitir la explotación de datos adicionales que permiten un mejor control del riesgo.
- Mejora en la gestión y la operativa, ya que se reducirán los plazos de respuesta y de consultas a Central.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Códigos del Producto:

- Código Ramo: 25 (Responsabilidad Civil)
- Código Modalidad: 70
- Código Submodalidad: 000
- Protocolo 00000000: Responsabilidad Civil General
- Protocolo 00000001: Responsabilidad Civil Agrocaser
- Comisión máxima del producto: 20%

3. COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO

La comercialización del producto se realizará a través del Portal del Mediador, con posibilidad de desarrollo de web service para los mediadores de los tres Negocios.

4. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

4.1. Definición y naturaleza jurídica

La responsabilidad civil en general puede definirse como la obligación legal que tiene una persona de satisfacer o reparar cualquier menoscabo, daño o pérdida **causados a un tercero** por culpa o negligencia.

MANUAL COMERCIAL

CASER RC PRO

TSG-4332-MAN02/RCG

El objeto del seguro de responsabilidad civil es garantizar al Asegurado el reembolso de las indemnizaciones que puedan resultar a su cargo con motivo de las responsabilidades en las que haya incurrido.

A raíz de la LCS y dados los términos del art. 76, quizá sería adecuado sustituir la palabra reembolso por la de "pagar en lugar del Asegurado" las indemnizaciones a las que éste viniera obligado a satisfacer.

La naturaleza de este seguro es la de un seguro contra daños, pero sería más apropiado referirnos a su naturaleza dual, ya que el seguro de responsabilidad civil debe ser considerado desde una doble vertiente:

- 1º. Como indemnización reparadora del perjudicado (Seguro contra DAÑOS).
- 2º. Como disminución patrimonial del causante que, de no tener suscrita una póliza adecuada, vería reducido su patrimonio para cumplir la obligación de indemnizar al perjudicado. Desde esta segunda perspectiva nos encontramos, pues, frente a un seguro contra la DEUDA surgida en el patrimonio del causante como consecuencia de los daños infligidos a un tercero.

4.2. Los elementos de la Responsabilidad Civil

1. **Acción u omisión:** El daño puede ser ocasionado tanto por un comportamiento activo, es decir, hacer algo, como por una omisión, esto es, abstenerse de hacer lo que se debería hacer.
2. **La antijuricidad:** Una acción u omisión es antijurídica cuando es ilícita.

Una acción antijurídica supone:
 - Violación de un mandato o prohibición de la norma.
 - Lesión de unos intereses protegidos por dicha norma.
3. **La culpa:** Se dice que existe culpa, cuando la acción u omisión son producto de la negligencia o imprudencia.
4. **El dolo:** Existe dolo cuando una determinada conducta implica una acción u omisión realizada con la premeditada voluntad de causar daño.
5. **El daño:** La causación del daño es el elemento que legitima al perjudicado para reclamar la reparación debida o ejercitar en su caso la correspondiente acción de resarcimiento.
6. **El tercero:** Podríamos definirlo como aquella persona, cosa o animal, que dentro de los límites del contrato y los de la ley puede ser receptora de un daño quedando su reclamación amparada por la cobertura de la póliza.
7. **El nexo causal:** Consiste en que la acción u omisión del obligado a indemnizar debe ser la causa, o una de las causas, de la producción del daño. Es decir, que entre el comportamiento o el hecho por el que la legislación obliga a responder y el daño producido debe existir una relación de causa a efecto.

4.3. Los límites de indemnización

Representan el límite de responsabilidad de la Compañía. A diferencia con los seguros de daños, no se corresponde con ningún valor material, y debe cubrir el máximo importe que le pueda ser reclamado al Asegurado como consecuencia de un daño del que sea responsable.

Los límites principales son los siguientes:

Límite por siniestro: Es el límite máximo de indemnización a cargo del Asegurador por cada siniestro, aun cuando como consecuencia de un mismo hecho resulten afectadas diversas garantías de la póliza, y no podrá superar la cantidad indicada para este concepto en las Condiciones Particulares.

Límite por período de seguro: Representa la suma que el Asegurador está obligado a indemnizar, como máximo, por la suma de todas las indemnizaciones, pago de las costas y gastos judiciales o extrajudiciales, así como la constitución de las fianzas judiciales, realizados con cargo a siniestros amparados por la póliza y correspondientes a un mismo periodo de seguro.

Límite por víctima: Es fundamental dejar claro que se trata de un sublímite más que de un límite propiamente dicho.

Representa la cantidad máxima indemnizable en cada siniestro por cada persona afectada por lesiones, enfermedad e incluso la muerte, estableciéndose en cualquier caso como límite máximo por siniestro, el establecido en las Condiciones Particulares.

Consecuentemente, si el límite por siniestro es de, por ejemplo, 1.500.000 €, y el límite por víctima es de 300.000 €, aunque se produzcan 10 víctimas y la reclamación sea de 300.000 € por cada una, solamente se indemnizará 1.500.000 €, que es el importe máximo del que respondemos por cada siniestro.

4.4. Las coberturas de la póliza

RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXPLOTACIÓN

Dentro de esta cobertura se garantiza la Responsabilidad Civil que pueda serle exigida al Asegurado por hechos ocurridos durante el desarrollo normal de su actividad.

La casuística que puede hacer que una empresa incurra en responsabilidad es tan amplia que es imposible recogerla en su totalidad. Consecuentemente, se garantiza la Responsabilidad Civil por hechos producidos mientras se realiza la explotación del negocio, con las excepciones que se mencionan en el apartado de riesgos excluidos de la póliza.

RESPONSABILIDAD CIVIL LOCATIVA

Se garantizan los daños causados al propietario de los locales o inmuebles alquilados y/o cedidos por el Asegurado para el servicio y desarrollo de la actividad asegurada.

FIANZAS Y DEFENSA

Se garantiza la defensa del Asegurado en procedimientos civiles o penales como consecuencia de reclamaciones de Responsabilidad Civil derivada de hechos garantizados por la póliza, el pago de las costas y gastos judiciales o extrajudiciales inherentes a la prestación cubierta por el contrato, así como la constitución de las fianzas judiciales exigidas al Asegurado para garantizar su Responsabilidad Civil.

MANUAL COMERCIAL

CASER RC PRO

TSG-4332-MAN02/RCG

PROTECCIÓN JURÍDICA

Quedan garantizados los gastos en los que pueda incurrir el Asegurado por su intervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral y cuya cobertura se encuentre expresamente incluida en el contrato y hasta los límites establecidos en la póliza, así como la prestación de los servicios de asistencia jurídica extrajudicial derivados de la cobertura del seguro.

PROTECCIÓN DIGITAL

El objeto de esta cobertura es proteger al Asegurado a través de herramientas de navegación segura, aplicaciones y servicios que permiten identificar posibles incidentes de seguridad informática.

Los servicios van orientados a la protección de los bienes digitales del Asegurado, tales como la reputación, contenido, datos, ofreciendo información sobre su exposición e identificando posibles intentos de fraude.

Son servicios de uso ilimitado que el Asegurado tiene a su disposición desde el momento inicial de contratación de la póliza y a los que puede acceder a través de una plataforma on line.

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

Dentro del marco de la responsabilidad empresarial, existe una responsabilidad normal, sujeta al principio de la culpa, mediante la cual el trabajador que sufre un accidente en el desarrollo de su trabajo puede reclamar al empresario todos los daños sufridos, con independencia de las prestaciones que haya recibido de la Seguridad Social.

Por lo tanto, mediante esta cobertura se cubren los daños personales sufridos por los empleados del Asegurado, **así como los sufridos por los empleados de sus subcontratistas (Responsabilidad Civil Cruzada)** a consecuencia de un accidente laboral, cuando lleven a cabo trabajos o servicios encomendados por el Asegurado en el ámbito de la actividad asegurada.

Se incluyen, asimismo, los daños a bienes, efectos y vehículos de **empleados** del Asegurado.

RESPONSABILIDAD CIVIL POR TRABAJOS REALIZADOS

La garantía comprende los daños que las obras, trabajos y/o servicios realizados por el Asegurado puedan ocasionar a terceros después de su terminación y entrega.

RESPONSABILIDAD CIVIL POR PRODUCTOS ENTREGADOS

Dentro de esta cobertura se garantiza la Responsabilidad Civil que pueda serle exigida al Asegurado por los daños que los productos fabricados, suministrados, vendidos o distribuidos por él ocasionen a terceros después de su entrega.

RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O TRABAJOS REALIZADOS

Se garantizan los daños que los productos fabricados, suministrados, vendidos o distribuidos por el Asegurado, así como por los trabajos y/o servicios por él realizados, todo ello si los daños se producen después de su entrega o terminación.

MANUAL COMERCIAL

CASER RC PRO

TSG-4332-MAN02/RCG

UNIÓN Y MEZCLA

La garantía comprende los daños que la integración o mixtión de un producto del Asegurado con uno o más productos de terceros, cuyo resultado es un tercer producto o producto final, ocasionen a este producto final, siempre y cuando el producto asegurado no pueda separarse del producto final sin la destrucción o menoscabo de éste.

RETIRADA DE PRODUCTOS

Se garantizan los gastos originados por la retirada del mercado, ya sea provisional o definitiva, de los productos entregados por el Asegurado, para la corrección de los defectos o para la destrucción o eliminación de los productos, siempre y cuando la retirada haya sido motivada por orden de las Autoridades competentes en prevención de posibles daños personales o decidida por el Asegurado por haber observado o conocido un defecto en el producto que pueda originar daños personales y, en consecuencia, dicho defecto pueda ser imputado al Asegurado o ser causa de responsabilidad civil.

GASTOS DE DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN

Se garantizan los gastos de desmontaje y sustitución de los productos defectuosos entregados por el Asegurado, siempre y cuando los trabajos necesarios para tal desmontaje y sustitución sean efectuados por personas ajenas al Asegurado.

FALLOS DE SUMINISTRO

Se garantizan los daños y perjuicios directos causados a la Compañía Eléctrica destinataria de la energía eléctrica, como consecuencia de fallos o deficiencias en el suministro a consecuencia de un daño material de origen súbito, accidental e imprevisto ocurrido en las instalaciones o equipos del Asegurado.

DAÑOS PATRIMONIALES PRIMARIOS

La garantía comprende los menoscabos o perjuicios que sufran clientes o terceros en su patrimonio, distintos de un daño personal, material o consecuencia de ellos, debidos a errores o faltas profesionales cometidos por el Asegurado en el ejercicio de su actividad.

RESPONSABILIDAD CIVIL POR CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL

La garantía comprende los daños a terceros que se produzca en el curso de la actividad asegurada y en el que concurran estas condiciones:

- Que se origine en las instalaciones fijas y permanentes del Asegurado o durante el desarrollo de la actividad asegurada.
- Que sea accidental y aleatorio, es decir, que sea extraordinario y que no se haya producido de forma intencionada o prevista y consentida, como una consecuencia normal de la actividad realizada en la instalación asegurada o de la posesión de la misma.
- Que tenga carácter repentino, entendiéndose por tal aquel hecho que se demuestre cuando ha ocurrido y que, desde el momento en que ha comenzado la emisión causante de la contaminación, hasta que se descubre la existencia de la misma, transcurre un periodo no superior a 120 horas.

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS MEDIOAMBIENTALES

Dentro de esta cobertura el Asegurador cubre al Asegurado, en caso de siniestro, frente a la contaminación medioambiental por daño medioambiental y amenaza inminente de daño medioambiental, según quedan definidos ambos conceptos en la Ley de Responsabilidad Medioambiental y normas concordantes, que sean directamente atribuibles a la actividad asegurada y que se produzcan de forma accidental y aleatoria; es decir, que sean extraordinarios y que no se hayan generado de forma intencionada ni como consecuencia normal de la posesión de instalaciones o equipos al servicio de la actividad asegurada ni de un hecho previsto y consentido.

INFRACCIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS

Dentro de esta cobertura se garantiza la Responsabilidad Civil que pueda serle exigida al Asegurado derivada del incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos, y otras leyes complementarias que regulen la misma materia.

4.5. Franquicia

Es la cantidad expresamente pactada que se deducirá de la indemnización que corresponda en cada siniestro.

Con la aplicación de la misma, además de conseguir una reducción de nuestros costes, conseguiremos que el cliente adopte una especial precaución en el desarrollo de su actividad, en la medida en que conoce que su economía va a verse involucrada en cualquier siniestro que se produzca.

Asimismo, para determinadas coberturas y/o subcoberturas especialmente agravadas o susceptibles de siniestros de frecuencia se establecen franquicias específicas para las mismas (daños a colindantes, daños a instalaciones aéreas y/o subterráneas, probadores de vehículos, daños a prendas, ...).

4.6. Delimitación temporal

El siniestro en Responsabilidad civil es la consecuencia de tres elementos concatenados entre sí, la causa, el daño ocasionado y la reclamación formulada como consecuencia de ese daño.

Nuestra póliza de Responsabilidad Civil General garantiza los daños ocurridos durante el periodo de vigencia del seguro, (en productos, además, ocasionados por productos entregados durante ese mismo periodo), y reclamados durante la vigencia de la póliza.

Con respecto a los daños ocurridos durante el periodo de vigencia, y no conocidos por el Asegurado al término del seguro, la póliza prorroga su cobertura siempre que la reclamación del perjudicado y el consiguiente aviso a la Compañía se produzcan hasta 24 meses después de concluido el seguro por cualquier causa.

Si se anula la póliza, automáticamente cesa la cobertura para los siniestros ocurridos con posterioridad a la anulación (aun cuando tales siniestros hayan sido producidos por productos entregados durante la vigencia de la póliza).

4.7. Delimitación geográfica

Como normal general, las garantías de la póliza se extienden y limitan a las responsabilidades derivadas de daños sobrevenidos en países de la Unión Europea y Andorra, por reclamaciones formuladas ante Tribunales de dichos países.

No obstante lo anterior, en función de las características del riesgo y de las necesidades del Asegurado, las coberturas de Responsabilidad Civil de Productos Entregados, Unión y Mezcla y Retirada de Productos se pueden ampliar a los daños sobrevenidos fuera de los países antes indicados, previa consulta al Área Técnica.

Todos los pagos que se realicen con cargo a la póliza, serán efectuados en España y en Euros.

5. ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

5.1. Protocolos

Tal y como se indica en el apartado 2 del presente Manual, se han creado dos protocolos con idéntica estructura: Responsabilidad General y Responsabilidad Civil Agrocaser.

A su vez, el protocolo de Responsabilidad Civil General se divide en grupos de actividades o familias con el fin de facilitar, por una parte, la comercialización del producto a través del Portal del Mediador, y por otra realizar un adecuado análisis de cartera en base a la siniestralidad de cada actividad y del sector en el que se encuadra.

5.2. Tipos de pólizas

El producto permite tanto pólizas con duración anual renovable, como temporal inferior a un año o temporal superior a un año, en función de las características de cada riesgo.

5.3. Nomenclator de actividades

Se incluyen a continuación las tablas de actividades de RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL y RESPONSABILIDAD CIVIL AGROCASER con indicación del/los códigos/s CNAE y epígrafe correspondiente a cada actividad, la familia/s WEB en la/s que se encuadra el epígrafe, clasificación de riesgo: preferente (PR), agravado (AG), consulta a dirección (CD) o excluido (EXCL), así como el código de las Condiciones Especiales aplicables a cada actividad.



NOMENCLATOR DE ACTIVIDADES RC GE



NOMENCLATOR DE ACTIVIDADES RC AG

5.4. Límites

El límite de indemnización es siempre por siniestro y período de seguro, tanto en los riesgos temporales como en los de periodicidad anual, pudiendo establecerse el doble o el triple del límite por período de seguro (agregado anual) con el preceptivo recargo.

MANUAL COMERCIAL

CASER RC PRO

TSG-4332-MAN02/RCG

Por web se puede contratar hasta un máximo de 3.000.000 € de límite por siniestro.

Para la cobertura de Responsabilidad Civil Patronal se fija un sublímite especial para daños personales, por víctima, equivalente al 25% del límite de indemnización contratado, con máximo de 450.000 €.

Asimismo, algunas coberturas opcionales también establecen límites específicos.

5.5. Coberturas Obligatorias

Las coberturas contratables están parametrizadas en función de cada uno de los epígrafes. Los riesgos que conllevan una actividad industrial, comercio o actividad profesional incluyen, por ejemplo, RC Explotación, RC Patronal, RC Productos y/o Post-trabajos, etc.

Por el contrario, los riesgos en los que no se asegura una actividad empresarial y en los que no se contrata la explotación de una industria, comercio o actividad profesional, sino sólo la propiedad o el uso de ciertos bienes, no contemplan la posibilidad de contratar coberturas como RC productos o Post-trabajos.

En cualquier caso, se establecen como coberturas obligatorias las siguientes:

- Responsabilidad Civil de Explotación
- Fianzas y Defensa
- Protección Jurídica
- Protección Digital

5.6. Coberturas Opcionales

Como se ha explicado anteriormente, en función de la actividad/epígrafe se podrán contratar las siguientes coberturas opcionales:

- Responsabilidad Civil Locativa
- Responsabilidad Civil Patronal
- Responsabilidad Civil por Trabajos Realizados
- Responsabilidad Civil por Productos Entregados
- Responsabilidad Civil por Productos Entregados y/o Trabajos Realizados
- Unión y Mezcla
- Retirada de Productos
- Gastos de Desmontaje y Sustitución
- Fallos de Suministro Eléctrico
- Daños Patrimoniales Primarios
- Contaminación Accidental
- Responsabilidad por Daños Medioambientales
- Infracción de Protección de Datos

Las coberturas de Unión y Mezcla, Retirada de Productos, Gastos de Desmontaje y Sustitución y Fallos de Suministro Eléctrico no podrán contratarse, si previamente no se ha contratado la cobertura de RC Productos Entregados o la cobertura de RC Productos Entregados y/o Trabajos Realizados.

6. NORMAS DE CONTRATACIÓN

6.1. Riesgos de aceptación automática

Tendrán la consideración de riesgos de cobertura automática, todos aquellos que se puedan contratar a través de la web, hasta los límites cuantitativos que la misma establece, y no necesitan una consulta previa al Departamento Técnico de Responsabilidad Civil.

6.2. Riesgos de aceptación condicionada

Son riesgos que precisan una mayor información y análisis para su suscripción.

Requieren la suscripción, centralizada o descentralizada, bien a través de las Direcciones Técnicas de las Direcciones Territoriales o del Área de Suscripción Empresas Bancaseguros y Grandes Cuentas, bien por los técnicos de Central.

Desde un punto de vista cuantitativo, se incluyen en este apartado todos aquellos riesgos de aceptación automática por encima de los límites que marca la web.

Desde un punto de vista cualitativo se incluyen, además de los que en el propio Nomenclator de actividades se exige una consulta previa, los indicados a "consultar" en las Fichas de Competencias Delegadas de las Direcciones Técnicas de las Direcciones Territoriales y del Área de Suscripción Empresas Bancaseguros y Grandes Cuentas.

6.3. Riesgos excluidos

Son aquellos riesgos que por su especial exposición siniestral o por estar fuera de nuestros contratos de reaseguro deben ser analizados, previamente a su suscripción o rechazo, por los técnicos de Central.

Se incluyen en este apartado los indicados como "excluidos" en Fichas de Competencias Delegadas de las Direcciones Técnicas de las Direcciones Territoriales y del Área de Suscripción Empresas Bancaseguros y Grandes Cuentas, así como los excluidos del Contrato de Reaseguro de Responsabilidad Civil General.

7. UTILIDADES DE LA WEB DEL MEDIADOR

A través de la web del Mediador se ofrecen al usuario las siguientes utilidades:

- Simulación/Contratación
- Recuperar Proyecto
- Duplicados
- Anulación
- Consulta
- Suplementos

MANUAL COMERCIAL

CASER RC PRO

TSG-4332-MAN02/RCG

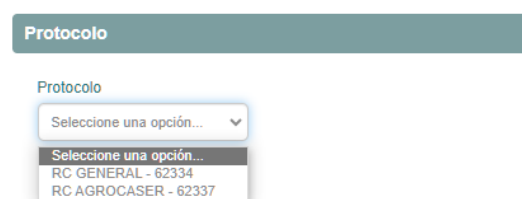
7.1. Acceso Web

El acceso a Oficina Digital/Portal del Mediador/TpNet, se realizará como hasta ahora: Productos / Empresas / Responsabilidad Civil General:



A continuación, seleccionamos Simulación / Contratación, y posteriormente elegimos protocolo, RC General o RC Agrocaser, en función de la tipología de riesgo que deseemos cotizar:

Simulación / Contratación:Caser RC PRO



Una vez seleccionado el protocolo se habilita un desplegable para seleccionar la modalidad: Modalidad Flexible o Modalidad Paquetizada y posteriormente se introduce el CIF / NIF del Tomador:



7.2. Captura de datos del Tomador / Asegurado

Se prevé la captura **automática** de la información inicial del Tomador / Asegurado utilizando la BBDD de INFORMA, de tal manera que el usuario al introducir el CIF de la empresa que desea cotizar, se inicia una consulta interna en el sistema que descarga la información de la misma contenida en dicha base de datos.

Si la empresa tiene código 0 (estado "viva"), y por lo tanto es contratable, al introducir el CIF, el sistema devuelve la siguiente información:

MANUAL COMERCIAL

CASER RC PRO

TSG-4332-MAN02/RCG

CAMPO	DESCRIPCION
"denominacionActual"	Denominación de la empresa o autónomo
"direccionActual"	Tipo de vía
	Nombre de la calle
	Número de la calle
	Código Postal
	Municipio-localidad
	Provincia
"campoCodificadoCnae2009"	Código actividad CNAE
"importeFacturación"	Importe Facturación
"campoCodificadoUnidadDivisa"	Unidad/divisa
"numeroTotalEmpleados"	Número de empleados

Si, por el contrario, al introducir el CIF de la empresa la BBDD de INFORMA no dispone de datos actualizados para el CIF consultado, o se trata de un NIF, el usuario tendrá que introducir **manualmente** los datos indicados en la tabla anterior.

7.3. Control del CIF / NIF del Asegurado

Si al introducir el CIF y/o NIF el sistema detecta que ya es Asegurado nuestro con póliza de Responsabilidad Civil General en vigor, no deja seguir con la tarificación y salta un mensaje para que contacte con su mediador o Entidad Financiera.

El mismo control se establece si la póliza de Responsabilidad Civil General ha sido anulada por siniestralidad.

7.4. Simulación / Contratación

Tal y como hemos indicado anteriormente, tanto el alta de proyectos como de pólizas, haciendo uso, bien de la carga automática de datos desde la BBDD de INFORMA o bien de forma manual, estará operativa para la simulación en web (Oficina Digital / Portal del Mediador / TpNet).

El resto de datos del Tomador / Asegurado (teléfono móvil, dirección de correo electrónico, datos para domiciliación bancaria, ...) se solicitarán para la emisión de la póliza, no para el alta del proyecto, siendo obligatorio que el campo de dirección de correo electrónico esté informado en el momento de emisión de la póliza.

7.5. Selección de riesgos

Para facilitar la localización del riesgo que se desea contratar, y siempre que la llamada a la BBDD de INFORMA no nos haya devuelto el/los posibles CNAEs asociados a la actividad a asegurar, la web establece cuatro criterios de búsqueda:

Actividad/ Epígrafe

Búsqueda de actividades *

☐ Buscar por literal

☐ Buscar por código de actividad epígrafe o por descripción actividad

☒ Buscar por agrupación de epígrafes

☐ Buscar por CNAE

Buscar

En la búsqueda por agrupación de epígrafes, y como novedad, para una visualización más comercial, se muestra cada familia con una imagen asociada referida a cada familia:

Búsqueda de agrupaciones

 AUTONOMOS	 CONSTRUCCIÓN	 TRANSPORTE Y AUTOMOCIÓN	 AYUNTAMIENTOS	 HOSTELERIA
 ENSEÑANZA	 TALLERES	 FERIAS Y FIESTAS	 DEPORTE Y CULTURA	 ALIMENTACION
 COMERCIO	 INMUEBLES			

Una vez seleccionado el riesgo en base a uno de los criterios de búsqueda anteriores, se introducirán los datos necesarios para la tarificación del mismo:

- Parámetro de cálculo: facturación, nº de empleados (este dato es imprescindible si se desea contratar la cobertura de Responsabilidad Civil Patronal), valor de obra, unidad de riesgo, ...
- Respuestas a las preguntas relativas al riesgo.
- Límite de indemnización.
- Elección de coberturas opcionales (en el caso de oferta flexible).

7.6. Proceso de tarificación

Si al inicio de la simulación se ha elegido Modalidad Flexible, una vez seleccionados los límites de indemnización, se pasa a la pantalla donde se marcan las coberturas que se desean contratar:

Capitales y coberturas

Capitales

☒ R. CIVIL DE EXPLOTACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Límite por siniestro

1.000.000,00 €

Límite por período de seguro

2.000.000,00 €

Límite por prenda

600

Límite por vehículo

30.000

☒ R. CIVIL LOCATIVA ?

☒ FIANZA Y DEFENSA ?

☒ PROTECCIÓN JURÍDICA ?

☒ PROTECCIÓN DIGITAL ?

☒ R. CIVIL PATRONAL ?

Límite por víctima RC patronal

250.000,00

€

☐ R. CIVIL PRODUCTOS ENTREGADOS ?

☐ R. CIVIL DAÑOS PATRIMONIALES PRIMARIOS ?

☐ R. CIVIL CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL ?

☐ RESPONSABILIDAD DAÑOS MEDIOAMBIENTALES ?

Volver

Continuar

MANUAL COMERCIAL

CASER RC PRO

TSG-4332-MAN02/RCG

Si, por el contrario, al inicio de la simulación se ha elegido Modalidad Paquetizada se mostrarán tres opciones de contratación con la única captura de datos anteriormente descrita, pudiendo elegir cuál de ellas se desea contratar, en base al límite por siniestro que asimismo se desee:

CUADRO DE COBERTURAS Y SUBCOBERTURAS

SUMA ASEGURADA POR SINIESTRO 1.000.000,00 €

Coberturas	Básico	Estándar	Premium
R. CIVIL DE EXPLOTACIÓN DE LA ACTIVIDAD	☒	☒	☒
Límite por siniestro	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Límite por período de seguro	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Límite por vehículo	30.000,00 €	60.000,00 €	75.000,00 €
Límite por prenda	600,00 €	900,00 €	1.500,00 €
R. CIVIL LOCATIVA	☒	☒	☒
FIANZA Y DEFENSA	☒	☒	☒
PROTECCIÓN JURÍDICA	☒	☒	☒
PROTECCIÓN DIGITAL	☒	☒	☒
R. CIVIL PATRONAL	☒	☒	☒
Límite por víctima RC patronal	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
R. CIVIL PRODUCTOS ENTREGADOS	☒	☒	☒
R. CIVIL DAÑOS PATRIMONIALES PRIMARIOS	☒	☒	☒
Límite daños patrimoniales primarios	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
R. CIVIL CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL	☒	☒	☒
Límite contaminación accidental	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
RESPONSABILIDAD DAÑOS MEDIOAMBIENTALES	☒	☒	☒
Límites daños medioambientales	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €

7.7. Descuentos

A través de Oficina Digital/Portal del Mediador/TpNet se pueden parametrizar los siguientes descuentos:

- Descuentos delegados.
- Descuentos comerciales.
- Descuento contra comisión agente/mediador.
- Descuento Segmentación Clientes.

7.8. Recuperar proyectos

Permite la recuperación de los proyectos realizados, su revisión, recalcular las condiciones del seguro y nuevamente la impresión en formato pdf o la contratación del proyecto recuperado.

MANUAL COMERCIAL

CASER RC PRO

TSG-4332-MAN02/RCG

7.9. Duplicados

Gestión de duplicados de pólizas emitidas por Oficina Digital/Portal del Mediador/TpNet.

7.10. Anulaciones

Con las opciones de anulación al vencimiento o sin efecto (en las primeras 24 horas desde la emisión de la póliza).

7.11. Consulta

Consulta de condiciones, coberturas y sumas aseguradas de la póliza.

7.12. Suplementos

Permite suplementos de cambio de forma de pago al vencimiento, cambio de datos del Tomador, así como incremento o reducción de límites de indemnización y suplementos de inclusión o exclusión de coberturas.

8. FORMAS DE PAGO

Las primas del seguro contenidas en la tarifa son primas anuales, salvo en el caso de los epígrafes temporales en los cuales las primas están referidas al período de contratación indicado.

Para facilitar la captación de operaciones, está previsto el fraccionamiento de la prima en periodos semestrales o trimestrales.

Dicho fraccionamiento conlleva un recargo del 2% para semestral y del 4% para pago trimestral.

Para aceptar el pago fraccionado, será necesaria la domiciliación en la entidad bancaria. Será igualmente obligatoria la domiciliación bancaria para aquellas modalidades de contratación en las que CASER considere preceptiva esta forma de pago.

No obstante a lo anterior, no se admitirán fraccionamientos que generen una prima neta inferior a 150 €.

El pago del primer recibo debe permitirse a través de tarjeta y posteriormente domiciliado.

9. IMPUESTOS LEGALMENTE REPERCUTIBLES

Cada póliza calculará los siguientes impuestos:

- LEA: 0,15% sobre Prima Neta.
- IPS: 8% sobre Prima Neta.

10. ENVIO DE DOCUMENTACIÓN Y FIRMA DIGITAL

La emisión de la póliza, por defecto, será on line, por lo que es necesario que la dirección de correo electrónico del Tomador se encuentre debidamente informada en la captura de datos del mismo.

Envío de documentación:

MANUAL COMERCIAL

CASER RC PRO

TSG-4332-MAN02/RCG

Tras la contratación de una póliza o emisión de un suplemento, el cliente recibirá un correo electrónico o un SMS (si el teléfono móvil del Tomador se encuentra informado en los datos del Tomador), con un enlace a un welcome pack digital donde podrá descargarse la documentación relativa a su póliza y proceder a su firma. Una vez firmada la documentación, el cliente recibirá un correo electrónico o un SMS confirmando que la operativa de firma se ha realizado correctamente.

Tanto el proceso, así como texto del welcome pack y del enlace para descargar la documentación serán los implementados actualmente para el resto de productos de la Compañía.

En las pólizas mediadas, en el correo de bienvenida aparecerán los datos del Mediador.

Para que este proceso funcione correctamente, cada Negocio debe parametrizar en ECU que la distribución es directa al cliente.

11. REGULARIZACIÓN

Todas las primas, salvo las primas fijas, son regularizables al final de cada año de seguro en base a la siguiente cláusula:

“La prima neta del contrato tiene carácter regularizable. Las bases de cálculo indicadas se han tenido en cuenta para establecer la prima neta mínima de depósito que se considera como la cantidad mínima e inextornable necesaria para asumir el riesgo asegurado. Las sucesivas regularizaciones de prima se realizarán de acuerdo con las siguientes especificaciones:

1. Dentro de los treinta días siguientes al término de cada período de seguro, el Tomador del seguro o el Asegurado se obligan a proporcionar al Asegurador los datos necesarios para regularizar la prima. Tales datos se referirán al último ejercicio contable cerrado. De acuerdo con esta comunicación, se emitirá liquidación complementaria de prima. Si la prima resultante excede de la cobrada, el Asegurador emitirá recibo complementario por la diferencia existente más los recargos legales.
2. El Asegurador tendrá, en todo momento y hasta tres meses después de finalizado el contrato, el derecho de practicar inspecciones para verificar o averiguar los datos referentes a los elementos o magnitudes sobre los que la prima está convenida, debiendo facilitarle el Asegurado o, en su defecto, el Tomador del Seguro, las informaciones, aclaraciones y pruebas necesarias para el conocimiento o comprobación de los referidos datos. Si estas inspecciones han sido motivadas por el incumplimiento del deber establecido en el apartado anterior, el Asegurador podrá exigir del Tomador del seguro el pago de los gastos causados por dichas inspecciones.
3. **Si se produjera el siniestro estando incumplido el deber de declarar, previsto en el apartado 1 anterior, o la declaración fuera inexacta, se aplicarán las siguientes reglas:**
 - a) **Si dicha omisión o inexactitud es motivada por mala fe del Tomador o del Asegurado, el Asegurador quedará liberado de su prestación.**
 - b) **En todo caso, la prestación del Asegurador se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre el importe de la prima calculada y la que se hubiere aplicado de haberse conocido el importe real de las magnitudes que sirven de base para el cálculo de la misma”.**

12. REVALORIZACIÓN

Todas las pólizas emitidas a través de la Web del Mediador se revalorizarán anualmente en cada renovación, en base a la siguiente cláusula:

“Se conviene, si así se pacta en las Condiciones Particulares de la póliza, que los límites asegurados, a los que se hace mención expresa en las Condiciones Particulares, quedarán modificados automáticamente en cada vencimiento anual, siguiendo las fluctuaciones del índice general de precios al consumo, o el que oficialmente le sustituya, que publica el Instituto Nacional de Estadística en su boletín mensual o del último índice corregido para las anualidades sucesivas.

Los nuevos capitales, así como la nueva prima anual, serán los resultantes de multiplicar los que figuran en la póliza por el factor que resulte de dividir el Índice de Vencimiento entre el Índice Base.

Se entiende por:

- **ÍNDICE BASE:** El que corresponde al último publicado por el organismo anteriormente citado, antes del 1 de Enero del año en que se emitió la póliza.

- **ÍNDICE DE VENCIMIENTO:** El último índice publicado por dicho organismo antes del 1 de Enero correspondiente al vencimiento anual de que se trate.

Esta modificación automática no será de aplicación a los límites expresamente establecidas como límites de subcoberturas ni a otros sublímites.”

No obstante lo anterior, en SVG existe la posibilidad de elegir que la póliza no se revalorice automáticamente, lo que se debe tener en cuenta a la hora de realizar los proyectos por SVG.

13. ANEXOS

Se adjuntan las Condiciones Generales del nuevo producto (K0000999-G), así como las Condiciones Especiales de aplicación en función del epígrafe y/o cobertura.

Se adjunta también archivo con la codificación de cláusulas del producto asociadas a su nombre.



CCEE Y CCGG MANUAL COMERCIAL 2570.zip



CLAUSULAS 2570
MANUAL COMERCIA